

사공이호 제한적 IP 사용권 계약

초안 v1

일자: 2026년 5월 27일

프로젝트: MAD POP 1단계

상태: 논의용 전체 계약서 초안. 법률 검토 필요.

1. 당사자

본 사공이호 제한적 IP 사용권 계약(본 계약)은 [date]에 아래 당사자 사이에 체결됩니다.

- [China Party legal name], [jurisdiction] 법률에 따라 설립되고 등록 사무소를 [address]에 둔 회사(사용권자); 및
- 노느니, 대한민국 법률에 따라 설립되고 등록 사무소를 [address]에 둔 회사(권리자).

2. 배경

- 사용권자는 한국을 제외한 글로벌 시장에서 MAD POP 및 합의된 프로젝트를 개발하고 있습니다.
- 권리자는 특정 사공이호 IP를 소유하거나 관리합니다.
- 사용권자는 MAD POP 1단계를 위해 승인된 사공이호 IP를 사용할 수 있는 제한적 사용권을 취득하고자 합니다.
- 본 계약은 중국 측과 KHS 크리에이티브 회사 또는 김형식 사이의 크리에이티브 디렉터 / 총괄 프로듀서 / 신규 IP 개발 계약과 연계됩니다.
- 본 계약은 사공이호 IP의 소유권을 이전하지 않습니다.

3. 정의

용어	의미
사용 대상 IP	제4조에 기재된 승인된 사공이호 자료
프로젝트	MAD POP 1단계 한정
지역	한국 제외 글로벌
기간	최초 5년, 조건 충족 시 5년 단위 자동갱신
승인 자료	권리자가 서면으로 승인한 자료
2차 창작물	사용 대상 IP에 기반한 각색, 수정, 파생 작품, 버추얼 아이돌 버전, 스토리, 캐릭터, 디자인, 음악 연계 표현, 상품화물 또는 기타 저작물
순매출액	사용 대상 IP 사용과 관련하여 사용권자 또는 그 계열회사-재사용 허락을 받은 자가 실제 수령했거나 수령할 총수령액에서 부가세, 환불, 승인된 결제수수료만 공제한 금액. 마케팅비, 인건비, 내부 운영비, 관계사 수수료, 플랫폼 개발비, 상장비용은 공제하지 않음
러닝 로열티	순매출액 또는 재사용 허락 총수령액에 연동하여 지급되는 매출연동 로열티
연계 크리에이티브 계약	크리에이티브 디렉터 / 총괄 프로듀서 / 신규 IP 개발 계약

4. 사용 대상 IP

4.1 사용 대상 IP는 다음 승인 자료만을 포함합니다.

- 사공이호 캐릭터 명칭;
- 승인된 캐릭터 이미지;

- 3. 승인된 비주얼 아이덴티티;
 - 4. 승인된 세계관 및 스토리 레퍼런스 자료;
 - 5. 승인된 스타일 가이드;
 - 6. 권리자가 제공한 승인 참고 자료.
- 4.2 사용 대상 IP는 다음을 포함하지 않습니다.

- 1. 사공이호의 소유권;
- 2. 명시적으로 제공되지 않은 원본 파일;
- 3. 명시적으로 사용 허락되지 않은 상표;
- 4. 음악, 음원, 아티스트 권리, 초상권, 퍼스널리티권 또는 제3자 권리;
- 5. KHS 또는 KHS 크리에이티브 회사가 개발한 신규 IP, 신규 캐릭터, 신규 곡, 신규 음악 방향 또는 창작 방향;
- 6. AI 학습, NFT, 디지털 수집품, 토큰화, 증권화 또는 거래소 상품을 위한 권리.

5. 사용권 부여

5.1 전액 지급 및 계약 준수를 조건으로, 권리자는 사용권자에게 아래 범위 안에서만 사용 대상 IP를 사용할 수 있는 조건부 장기 독점 사용권을 부여합니다. 본 사용권은 중국 측의 장기 운영 안정성, 투자 회수 및 상장 계획에 필요한 권리 안정성을 제공하기 위한 구조입니다.

항목	범위
지역	한국 제외 글로벌
프로젝트	MAD POP 및 양 당사자가 서면 합의한 프로젝트
기간	최초 5년
갱신	최소보장금 지급, 런칭·매출 조건, 브랜드 가이드라인 준수, 회계자료 제출 및 중대 위반 부재를 조건으로 5년 단위 자동갱신
최대 기간	기본 15년, 중국 측 상장 안정성을 위해 필요한 경우 최대 20년까지 협의 가능
매체	승인된 프로젝트 자료 한정
독점성	지역, 기간, 프로젝트 안에서 조건부 독점

5.2 지역, 기간, 프로젝트 및 승인 자료 밖에서는 어떠한 권리도 부여되지 않습니다.

5.3 한국 내 권리, MAD POP 및 합의 프로젝트 범위 밖의 사용, 그리고 별도 승인 없는 신규 사업·2차 창작·AI 학습·토큰화 사용은 본 사용권에 포함되지 않습니다.

6. 사용료 및 매출연동 러닝 로열티

6.1 사용권자는 권리자에게 KRW [300,000,000 to 500,000,000]의 선급/최소보장 사용료(사용료)를 지급합니다.

6.2 사용료 지급 일정:

지급 단계	지급
본 계약 체결	70%
승인된 IP 자료 묶음 제공	30%

6.3 사용권자는 사용료와 별도로 아래 매출연동 러닝 로열티를 지급합니다.

대상	로열티
사용 대상 IP가 직접 사용된 콘텐츠, 서비스, 프로젝트 매출	순매출액의 3%

대상	로열티
굿즈, 캐릭터 상품, 상품화 매출	순매출액의 5%
재사용 허락 또는 서브라이선스 수령액	순수령액의 25%

6.4 러닝 로열티는 매 분기 종료 후 **[30]**일 이내에 정산·지급합니다.

6.5 사용권자는 분기별 매출 보고서, 사용 현황 보고서, 재사용 허락 수령액 내역 및 관련 회계자료를 권리자에게 제공합니다.

6.6 권리자는 연 1회 합리적인 사전통지로 러닝 로열티 산정 자료를 감사할 수 있습니다. 감사 결과 미지급액이 해당 기간 지급액의 5%를 초과하면 사용권자가 감사 비용을 부담합니다.

6.7 사용료와 적법하게 발생한 러닝 로열티는 중재로 최종 확정된 사기 또는 고의적 미제공의 경우를 제외하고 환급되지 않습니다.

6.8 사용료와 러닝 로열티는 다음으로 취급되지 않습니다.

1. 프로젝트 투자금;
2. 운영비;
3. 주주대여금;
4. 회수 가능한 선급금;
5. 상장 비용;
6. 회수, 환수, 환급 또는 상계 대상 금액.

7. 세금 및 송금

7.1 당사자들은 세무 처리 및 송금 방식을 결정하기 위해 협조합니다.

7.2 법적으로 필요한 원천징수는 사용권자가 원천징수하여 납부하며, 사용권자는 공식 원천징수세 증명서를 제공합니다.

7.3 사용권자는 권리자의 사전 서면 동의 없이 사용료 또는 러닝 로열티를 지분 출자, 프로젝트 선급금, 대여금, 운영비 또는 회수 가능한 비용으로 재분류할 수 없습니다.

8. 제한 사항

사용권자는 다음 행위를 할 수 없습니다.

1. 사용 대상 IP의 재사용 허락;
2. 본 계약의 양도;
3. 한국 내에서 사용 대상 IP 사용;
4. MAD POP 또는 양 당사자가 서면 합의한 프로젝트 밖에서 사용 대상 IP 사용;
5. 사공이호 또는 혼동 가능한 유사 명칭, 표장, 계정, 도메인, 캐릭터, 아바타 또는 디자인 등록;
6. 사전 서면 승인 없는 2차 창작물 제작;
7. AI 학습, 데이터셋 제작, 합성데이터, 머신러닝 또는 생성형 AI 모델 학습을 위한 사용 대상 IP 사용;
8. 사용 대상 IP의 토큰화, 증권화, 담보 제공, 금융화 또는 자산유동화;
9. NFT, 디지털 수집품, 디지털 자산 거래, IP 자산유동화증권 또는 거래소 상품을 위한 사용 대상 IP 사용;
10. 핵심 캐릭터 정체성 변경;
11. 만료 또는 해지 후 사용 대상 IP 사용.

9. 승인권

9.1 사용권자는 다음 사항에 대해 권리자의 사전 서면 승인을 받아야 합니다.

1. 캐릭터 디자인 변경;

2. 2차 창작물;
3. 버추얼 아이돌 각색;
4. 상품화;
5. 광고 캠페인 사용;
6. 라이브 공연 사용;
7. AI 생성 버전;
8. 공개 런칭 자료;
9. 상표, 저작권, 도메인, 계정 또는 플랫폼 출원·신고;
10. 제3자에게 다시 사용을 허락하는 행위, 공동 브랜딩 또는 제3자 협력.
- 9.2 권리자는 완전한 승인 요청을 상업적으로 합리적인 기간 내에 검토합니다.
- 9.3 침묵은 승인으로 간주되지 않습니다.

10. 품질관리

사용권자는 사공이호의 품질, 평판 및 완전성을 유지해야 합니다.

사용권자는 다음 방식으로 사용 대상 IP를 사용할 수 없습니다.

1. 사공이호, 노느니, KHS 또는 관련 한국 프로젝트 당사자를 훼손하는 방식;
2. 적용 법령을 위반하는 방식;
3. 오해 소지가 있는 소유권, 보증 또는 파트너십 주장을 만드는 방식;
4. 승인된 크리에이티브 방향과 충돌하는 방식;
5. 정치적, 음란, 명예훼손, 차별, 안전하지 않거나 불법적인 콘텐츠와 관련되는 방식;
6. 규제, 여론 또는 플랫폼 리스크를 만드는 방식.

11. 소유권

11.1 사공이호 IP는 권리자에게 계속 귀속됩니다.

11.2 어떠한 양도, 소유권 이전, 질권 또는 담보권도 부여되지 않습니다. 본 계약은 한국 제외 글로벌 범위의 조건부 장기 독점 사용권이며, 사공이호 IP 소유권은 권리자에게 남습니다.

11.3 사용 대상 IP 사용으로 발생하는 모든 영업상 신용은 권리자의 이익으로 귀속됩니다.

11.4 사용권자는 권리자의 소유권에 이의를 제기하거나 제3자가 그렇게 하도록 지원할 수 없습니다.

12. 2차 창작물

12.1 2차 창작물은 사전 서면 승인이 필요합니다.

12.2 달리 합의하지 않는 한:

1. 사공이호 기반 2차 창작 요소는 권리자가 소유합니다;
2. 사용권자는 승인된 2차 창작물을 기간 중, 지역 내, 프로젝트를 위해서만 사용할 수 있습니다;
3. 사용권자는 권리자의 승인 없이 2차 창작물을 등록할 수 없습니다;
4. 2차 창작물은 경쟁, 대체 또는 혼동 가능한 유사 IP를 만들기 위해 사용될 수 없습니다.

13. 우회금지

사용권자는 권리자, KHS 크리에이티브 회사 또는 KHS를 우회하여 아래 항목을 취득, 등록, 개발, 상업화하거나 제3자에게 다시 사용을 허락하거나, 금융화, 토큰화 또는 활용할 수 없습니다.

1. 사공이호;
2. 혼동 가능한 유사 IP;
3. 2차 창작물;
4. 사공이호에 기반한 대체 캐릭터;
5. 연계 프로젝트 문서에 따라 창작된 신규 IP 콘셉트.

14. 규제 준수

14.1 사용권자는 중국 내 모든 승인, 인허가, 신고, 콘텐츠 심사, 플랫폼 승인, 데이터 관련 법규 준수, 광고 관련 법규 준수, 외국인투자 관련 법규 준수 및 기타 규제 사항에 대해 책임을 집니다.

14.2 권리자는 IP 소유권 및 승인 자료에 한정하여 합리적인 협조를 제공합니다.

14.3 사용권자는 권리자가 중국 규제 승인, 상업적 성공, 투자유치 또는 상장을 보증한다고 표시할 수 없습니다.

15. 진술 및 보장

15.1 권리자는 자신이 아는 범위에서 제한적 사용권을 부여하는 데 필요한 범위의 사용 대상 IP를 소유하거나 관리한다고 진술합니다.

15.2 권리자는 다음을 진술하거나 보장하지 않습니다.

1. 상업적 성공;
2. 중국 규제 승인;
3. 투자유치, 상장 또는 기업가치;
4. 제3자 아티스트 또는 음악 권리;
5. 사용 대상 IP 밖의 권리;
6. AI 학습, NFT, 디지털 자산 또는 증권화 사용에 대한 적합성.

16. 비밀유지

각 당사자는 상대방으로부터 받은 비공개 사업, 법률, 창작, 재무, 기술 및 IP 정보를 비밀로 유지해야 합니다.

비밀유지는 [5]년간 존속합니다. 단, 영업비밀은 영업비밀로 유지되는 동안 존속합니다.

17. 기간 및 해지

17.1 본 계약은 체결일에 개시되어 최초 5년간 지속됩니다.

17.2 사용권자는 다음 조건을 모두 충족하는 경우 5년 단위로 자동갱신할 수 있습니다. 총 기간은 기본 15년을 원칙으로 하며, 중국 측 성장 안정성을 위해 필요한 경우 양 당사자의 서면 합의로 최대 20년까지 연장할 수 있습니다.

1. 최소보장금 및 만기 도래 지급금 전액 지급;
2. 한국 제외 글로벌 시장에서 MAD POP 또는 합의 프로젝트의 실질적 런칭 완료;
3. 합의된 매출, 운영 또는 투자 유치 조건 충족;
4. 브랜드 가이드라인과 품질관리 기준 준수;
5. 회계자료 및 사용 현황 자료 제출;
6. 무단 2차 창작, AI 학습, 제3자 사용 허락, 권리 등록 시도 또는 브랜드 훼손 없음;
7. 중국 측 지분, 운영권 또는 프로젝트 주체의 무단 양도 없음;
8. 중대한 계약 위반 없음.

17.3 권리자는 다음의 경우 본 계약을 즉시 중지하거나 해지할 수 있습니다.

1. 사용권자가 지급하지 않는 경우;

2. 사용자가 승인된 범위 밖에서 사용 대상 IP를 사용하는 경우;
 3. 사용자가 승인 없이 제3자에게 다시 사용을 허락하는 경우;
 4. 사용자가 사용 대상 IP 또는 혼동 가능한 유사 IP를 등록하거나 등록하려고 시도하는 경우;
 5. 사용자가 동의 없이 AI 학습에 사용 대상 IP를 사용하는 경우;
 6. 사용자가 승인되지 않은 2차 창작물을 만드는 경우;
 7. 사용자가 품질관리 의무를 위반하는 경우;
 8. 사용자가 지급불능, 청산 상태가 되거나 프로젝트를 중단하는 경우;
 9. 연계 크리에이티브 계약이 체결되지 않거나 중국 측의 중대한 위반으로 해지되는 경우;
 10. 규제 변경으로 인해 이행이 위법해지거나 상업적으로 불합리해지는 경우.
- 17.4 사용권자는 권리자가 중대한 위반을 하고 서면 통지 후 **[30]**일 내에 시정하지 않는 경우 해지할 수 있습니다.

18. 해지의 효과

만료 또는 해지 시 사용권자는 다음을 이행해야 합니다.

1. 사용 대상 IP의 모든 사용을 즉시 중단;
2. 공개 자료 삭제;
3. 제작 및 배포 중단;
4. 비밀정보 및 IP 자료 반환 또는 폐기;
5. 사공이호를 사용하는 계정 이전 또는 폐쇄;
6. 준수 사실을 서면으로 확인;
7. 2차 창작물 사용 중단;
8. 적법하게 발생하고 지급된 사용료 및 러닝 로열티의 환급을 청구하지 않음.

19. 면책 및 책임 제한

19.1 권리자는 고의 또는 중과실로 인해 발생한 직접손해에 대해서만 책임을 집니다.

19.2 권리자는 다음에 대해 책임을 지지 않습니다.

1. 시장 성과;
2. 규제 승인;
3. 투자유치;
4. 상장;
5. 프로젝트 운영;
6. 크리에이티브 디렉션 성과;
7. 제3자 아티스트 참여;
8. 간접손해;
9. 기대수익;
10. 사업 중단;
11. 권리자가 직접 초래하지 않은 제재금.

19.3 권리자의 총 책임은 권리자가 실제 수령한 사용료 및 러닝 로열티를 초과하지 않습니다.

19.4 사용권자는 사용권자의 승인 없는 사용, 규제 위반, 재사용 허락, AI 학습, 2차 창작물 사용, 플랫폼 운영, 광고, 데이터 처리 또는 제3자 활용으로 인해 발생하는 청구로부터 권리자를 면책해야 합니다.

20. 준거법 및 중재

우선안:

본 계약은 홍콩법을 준거법으로 합니다.
모든 분쟁은 홍콩 HKIAC 중재에 회부됩니다.
중재 언어는 영어로 합니다.
중재판정은 최종적이며 구속력을 가집니다.

대안:

싱가포르법 및 싱가포르 SIAC 중재.

최저선:

중국법은 중재지가 홍콩이고 중재기관이 HKIAC인 경우에 한하여 논의할 수 있음.

21. 통지

통지는 각 당사자가 지정한 주소로 이메일 및 택배를 통해 발송됩니다. 당사자는 서면 통지로 자기 통지 정보를 갱신할 수 있습니다.

22. 완전합의

본 계약, 마스터 텀시트, 연계 크리에이티브 계약 및 지분 / 옵션 사이드레터는 프로젝트에 관한 합의된 기본 문서 묶음을 구성합니다.
이전의 어떠한 구두 양해도 본 계약에 우선하지 않습니다.

23. 기타

23.1 양도에는 사전 서면 동의가 필요합니다.

23.2 변경은 서면으로 이루어지고 양 당사자가 서명해야 합니다.

23.3 어느 조항이 무효인 경우에도 나머지 조항은 계속 유효합니다.

23.4 본 계약은 여러 부분 및 전자서명으로 체결될 수 있습니다.

서명

사용권자 / 중국 측: [●]

권한 있는 대표자: [●]

일자: [●]

권리자 / 노느니: [●]

권한 있는 대표자: [●]

일자: [●]